

1503732-75.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036868/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 16118999 - 02º D.P. BOM RETIRO, 517/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2036868 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503732-75.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503732-75.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036868/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 16118999 - 02º D.P. BOM RETIRO, 517/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2036868 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICAEL SANTANA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 16h00, na Avenida Presidente Castelo Branco, altura do nº 5.200, Parque do Gato, Belém, nesta comarca, MICAEL SANTANA DOS SANTOS, qualificado a fls. 18, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 1 (um) papelote de cocaína (peso líquido de 0,71 gramas) e 24 (vinte e quatro) porções de maconha (peso líquido de

16,9 gramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais) em notas diversas (boletim de ocorrência nº 9236/2016/2019 – fls. 06/09)", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi citado pessoalmente; após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado a fl. 141/143.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e do dinheiro encontrados em poder do réu. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Silente em fase policial, em Juízo o réu negou a imputação e atribuiu sua prisão à arbitrariedade policial. Versão judicial, porém, que careceu de verossimilhança especialmente quando o acusado alegou que até uma criança de cinco anos teria sido abordada e acusada de servir como "olheiro"... Sem mencionar a pouca verossimilhança na alegação de como tinha o réu uma nota de R\$ 100,00 que teria usado para comprar uma porção de droga e receber R\$ 80,00 de troco.

De seu turno, os policiais civis responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes quanto à abordagem do acusado, detido em local conhecido como ponto de tráfico, onde fora avistado em meio ao movimento de pessoas entre os blocos do conjunto habitacional, após campana. Uma vez identificado o réu como o suspeito traficante, os policiais seguiram para abordá-lo, e ele então correu, dispensando uma bolsa pelo caminho. Ali estavam as porções de "maconha". Nos bolsos do réu, a cocaína e o dinheiro.

Confrontado aos seguros e firmes depoimentos dos policiais, o réu, como visto, se diz preso por pura e simples arbitrariedade.

Ocorre que nada indica – ao contrário – que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia e pouco crível alegação do réu, nenhum motivo para que o incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraindo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

A propósito, as divergências apontadas pela combativa defesa dizem respeito a questões periféricas da ocorrência e se explicam facilmente pela falibilidade da memória humana, sendo certo que, em quase um ano, os investigadores se envolveram em dezenas de abordagens semelhantes, não sendo de se lhes exigir precisa lembrança de todos os pormenores de cada campana efetuada. No essencial, ou seja, no desenrolar dos fatos (como avistaram o réu, como ele se movimentava, como o perseguiram e o abordaram e onde estavam as drogas), os policiais foram unívocos. No mais, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu jamais sustentou que as 24 porções de "maconha" lhe pertencessem.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes nem atenuantes, a reprimenda é mantida no piso.

O réu é primário. Teve duas condenações ulteriores por tráfico de entorpecentes, fatos ocorridos poucos meses em sequência. Contudo, quando dos fatos aqui tratados, nada mostrava que já se dedicasse à delinquência.

Assim, fazem-se presentes os requisitos do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Favoráveis as circunstâncias, reduzo as penas de 2/3, tornando-as definitivas em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais 166 DIAS-MULTA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (aliás, em caráter de repercussão geral), forte em precedente do C. Supremo Tribunal Federal, é pelo afastamento da hediondez no tráfico privilegiado. Este Juízo considera, assim, que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para sustentar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Portanto, cumpre analisar o regime prisional cabível.

Favoráveis as circunstâncias, estabeleço o regime inicial aberto para resgate da reprimenda.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e multa fixada em dez dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra MICHAEL SANTANA DOS SANTOS, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e multa fixada em dez dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ao trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes restantes, oficiando-se.

O dinheiro apreendido, fruto da traficância, é perdido em favor da União, providenciando-se, ao trânsito em julgado, sua transferência ao FUNAD.

Isento de custas, assistido o réu pela Defensoria Pública.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA